

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या – 6161/2022

कैप्टन प्रमोद कुमार बजाजअपीलकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य प्रत्यर्थीगण

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति हिमा कोहली

1. अपीलकर्ता 31 मई, 2022 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय से व्यथित है, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण¹, के प्रधान पीठ द्वारा पारित 9 दिसंबर, 2020 के आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें उनके द्वारा दी चुनौती को समाप्त कर दिया गया एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पारित 27 सितंबर,

1 संक्षेप में 'न्यायाधिकरण'

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

2019 के भारत के राष्ट्रपति के आदेश के तहत मूल अधिकार के अनुच्छेद 56(J)² की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के निर्णय की सूचना दी गई थी।

मामले के तथ्य

2. वर्तमान मामले का एक उतार-चढ़ाव भरा इतिहास रहा है जिसमें अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच कई दौर की मुकदमेबाजी हुई है। इस मामले का अवलोकन करने के लिए, हम वर्तमान अपील पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक कुछ तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं। अपीलकर्ता भारतीय सेना में एक स्थायी कमीशन अधिकारी था, जिसे वर्ष 1980 में नियुक्त किया गया था। सेना के एक ऑपरेशन के दौरान वे शारीरिक रूप से विकलांग हो गये जिसके कारण उन्हें सेना में सेवा से मुक्त कर दिया गया। वर्ष 1989 में, अपीलकर्ता ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हें एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और भारतीय राजस्व सेवा में 1990 बैच के तहत आवंटित किया गया था। अपनी सेवा के दौरान, अपीलकर्ता को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया और 12 जनवरी, 2012 को उसे आयकर विभाग में आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया। 7 जुलाई, 2014 को, अपीलकर्ता को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण³ के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया और सूचीबद्ध किया गया। 15 जुलाई, 2015 को, प्रतिवादियों ने सदस्य (लेखाकार), ITAT के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी सतर्कता आयोग की मंजूरी के साथ

2 संक्षेप में '56(J)'

3 संक्षेप में 'ITAT'

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

अपीलकर्ता का नाम मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति⁴ को भेज दिया। वर्ष 2016 में, अपीलकर्ता को एसीसी द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए सूचीबद्ध किया गया था। वर्ष 2017 के बाद से अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच मुकदमों की एक गाथा शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप, ITAT के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति परिपक्व नहीं हुई।

3. उनके सामने पहली बाधा खुफिया विभाग⁵ की एक प्रतिकूल रिपोर्ट थी। अपीलकर्ता इससे राहत के लिए न्यायाधिकरण पहुंचा। 10 फरवरी, 2017 को दिए गए अपने फैसले के माध्यम से न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन का निस्तारण कर दिया, जिसमें प्रत्यर्थियों को आईबी रिपोर्ट को फिर से चयन समिति को सौंपने के लिए निर्देश जारी किया, ताकि वह इस विषय पर एवं उनकी नियुक्ति पर अंतिम विचार कर सके। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसे 30 मई, 2017 को खारिज कर दिया गया था, साथ ही चयन समिति द्वारा समयबद्ध तरीके से अपीलकर्ता की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए थे। उच्च न्यायालय द्वारा 30 मई, 2017 को पारित आदेश के खिलाफ प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका भी इस न्यायालय द्वारा 15 नवंबर, 2017 को खारिज कर दी गई थी।

4. 29 नवंबर, 2017 को, अपीलकर्ता के कार्यालय में एक सतर्कता निरीक्षण किया गया था। उक्त सतर्कता निरीक्षण के आधार पर, प्रत्यर्थी 31 जनवरी, 2018 को उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया। इससे दस दिन पहले, 21 जनवरी,

4 संक्षेप में 'ITAT'

5 संक्षेप में 'IB'

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

2018 को, अपीलकर्ता के पक्ष में पहले दी गई सतर्कता मंजूरी, प्रत्यर्थी द्वारा रोक ली गई थी। न्यायाधिकरण के समक्ष अलग-अलग मूल आवेदन दाखिल करके अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त दोनों आदेशों को चुनौती दिया गया था। प्रारंभ में, न्यायाधिकरण द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रत्यर्थी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के द्वारा सदस्य, आईटीएटी के पद पर नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता के विचार में बाधा नहीं डालेगा। 4 मई, 2018 को, न्यायाधिकरण द्वारा एक और अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता की सतर्कता मंजूरी को रोकना उक्त विषयित पद पर नियुक्ति के लिए उसके रास्ते में नहीं आएगा। इस बीच, 11 अप्रैल, 2018 को अपीलकर्ता को 'सहमत सूची' में रखा गया, जो विभाग द्वारा तैयार की गई संदिग्ध सत्यनिष्ठा के राजपत्रित अधिकारियों की एक सूची है। प्रासंगिक रूप से, 06.08.2018 को रिट याचिका (सी) संख्या 22179-22187/2018 में उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में दी गई और विधिवत पुष्टि की गई कि न्यायाधिकरण द्वारा दी गई अंतरिम राहत के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए दूसरी याचिका को इस न्यायाधिकरण ने दिनांक 29.03.2019 को खारिज कर दिया।

5. संदिग्ध सूची में अपना नाम रखने के प्रत्यर्थी द्वारा की गई पूर्वोक्त कार्रवाई से व्यथित, अपीलकर्ता ने तीसरी बार न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और उक्त कार्यवाही में, उसके पक्ष में एक अंतरिम आदेश दिया गया। अंत में, न्यायाधिकरण ने 6 मार्च, 2019 को सामा फैसले के माध्यम से अपीलकर्ता द्वारा दायर दो मूल आवेदनों (ओ. ए. संख्या 137/2018 और ओ. ए. संख्या 279/2018) को मंजूरी दे दी, जिसमें उसका नाम 'सहमत सूची' में शामिल करने और परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया और साथ ही उसे सतर्कता

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

मंजूरी देने से इनकार करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए निर्णय को भी रद्द कर दिया गया। न्यायाधिकरण ने प्रतिवादियों को सदस्य, ITAT के पद पर चयन/नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता का नाम उचित प्राधिकारी को अग्रेषित करने का भी निर्देश दिया। हालांकि, प्रतिवादियों ने उक्त आदेश का पालन नहीं किया और उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। बेशक, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के 06 मार्च, 2019 को पारित फैसले के संचालन पर रोक लगाने वाला कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था।

6. उच्च न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में पारित 30 मई, 2017 के आदेश का अनुपालन न होने से दुखी होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त, 2019 के आदेश के माध्यम से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड⁶ के तत्कालीन अध्यक्ष को अवमानना याचिका में शामिल करने की अनुमति दी और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उन्हें 30 मई, 2017 दिनांकित के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए क्यों न दंडित किया जाए।

7. 30 मई, 2017 और 6 मार्च, 2019 के आदेशों का अनुपालन न करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी के खिलाफ दायर दो अवमानना याचिकाओं पर न्यायाधिकरण द्वारा इसी तरह के नोटिस जारी किए गए थे। इस बीच, प्रत्यर्थी 17 जून, 2019 को एक आरोपपत्र जारी करके अपीलकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। जुलाई 2019 में, संघ लोक सेवा आयोग⁷ द्वारा अपीलकर्ता को प्रधान आयुक्त के पद पर पदोन्नत करने पर विचार करने के

6 संक्षेप में 'सीबीडीटी'

7 संक्षेप में 'यूपीएससी'

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति⁸ 7 बुलाई गई थी, लेकिन उसके द्वारा लिए गए निर्णय को लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण सील कवर में रखा गया था। अपीलकर्ता ने उस आरोप ज्ञापन के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में स्थगन आदेश दिया था। जबकि कथित कार्यवाही अभी भी लंबित थी, प्रत्यर्थी 27 सितंबर, 2019 को अपीलकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की प्रक्रिया शुरू की, जो जनवरी 2020 में उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से लगभग तीन महीने कम था। प्रधान आयुक्त के पद पर पदोन्नति की सूची 11 नवंबर, 2019 को घोषित की गई थी, जिस तारीख तक अपीलकर्ता की गणना नहीं की गई थी।

8. यहां इस बात पर गौर किया जा सकता है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि सीबीडीटी में ग्रुप –ए अधिकारियों में से कौन समय से पहले सेवानिवृत्त होने का हकदार है, विभाग के भीतर एक तंत्र आंतरिक समिति द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के साथ शुरू होता है जो अधिकारियों के नामों की पहचान करता है और सिफारिश करता है और इसे समीक्षा समिति के समक्ष रखता है। अगला चरण समीक्षा समिति के समक्ष है जिसमें सीबीडीटी के अध्यक्ष और राजस्व सचिव सदस्य के रूप में शामिल हैं। यदि आंतरिक समिति द्वारा अग्रेषित रिकॉर्ड और टिप्पणियों से उक्त समिति संतुष्ट होती है कि समूह –ए अधिकारी की समय से पहले सेवानिवृत्ति जनहित में वांछनीय है, तो समीक्षा समिति इस संबंध में नियुक्त प्राधिकरण को एक सिफारिश करती है। इसके बाद नियुक्ति प्राधिकारी को समीक्षा समिति की सिफारिशों की जांच करना आवश्यक होती है और यदि वह संतुष्ट हो जाता है तो संबंधित अधिकारी की समय पूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश पारित होता है। एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा FR 56(j) के तहत समय पूर्व सेवानिवृत्ति का

8 संक्षेप में 'डीपीसी'

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

आदेश पारित आदेशने के बाद, व्यथित अधिकारी प्रतिनिधित्व समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने का हकदार है। रिकॉर्ड के अनुसार, अपीलकर्ता ने प्रतिनिधित्व समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसे 2 जनवरी 2020 को अस्वीकार कर दिया गया था।

9. अपीलकर्ता ने 27 सितंबर, 2019 को अपीलकर्ता के खिलाफ जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अंतिम आदेश और उसके बाद 2 जनवरी, 2020 को प्रतिनिधित्व समिति द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले आदेश को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी। उक्त याचिका को 9 दिसंबर, 2020 के फैसले के तहत खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय ने 31 मई, 2022 के फैसले द्वारा इसे बरकरार रखा था।

तीसरी चुनौती

10. अपीलकर्ता द्वारा आक्षेपित निर्णय को तीसरी चुनौती दी गई है। पहला, आंतरिक समिति के सदस्य के रूप में अपर महानिदेशक (सतर्कता) की सक्रिय भागीदारी के कारण उनके प्रति पैदा हुए गंभीर पूर्वाग्रह के आधार पर, जब उन्हें अपीलकर्ता के खिलाफ पक्षपात था और समीक्षा समिति की बैठक में सीबीडीटी के तत्कालीन अध्यक्ष की भागीदारी थी, जो उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए आंतरिक समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए आयोजित की गई थी, जब उन्हें पता होना चाहिए था कि उन्हें 13 अगस्त, 2019 को न्यायाधिकरण द्वारा जारी तीन अवमानना नोटिसों (एक अवमानना याचिका संख्या 2681/2017) और अपीलकर्ता की आईटीएटी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक सतर्कता मंजूरी को आगे बढ़ाने में विफल रहने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा जारी दो नोटिस [सीसीपी संख्या 15/2019 और सीसीपी

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

संख्या 25/2019] का सामना करना पड़ रहा था। दूसरा, यह तर्क दिया गया है कि उनकी समय पूर्व सेवानिवृत्ति का आक्षेपित आदेश दंडात्मक प्रकृति का है और यह केवल उन्हें ITAT के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के अवसर से वंचित करने के लिए पारित किया गया है, इस पद के लिए उनका चयन उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा किया गया था और वर्ष 2014 में उनका नाम अखिल भारतीय रैंकिंग में क्रम संख्या 1 पर रखा गया था। अपीलकर्ता के इस चयन को वर्ष 2018 में बाद में गठित एक चयन समिति द्वारा दोहराया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा उत्पन्न लगातार बाधाओं के कारण वह फलीभूत नहीं हो पाया, जिन्होंने बिना किसी वैध कारण के अपनी सतर्कता मंजूरी को रोक दिया और बाद में उसका नाम 'सहमत सूची' में डाल दिया, जिसके बाद आधारहीन आरोपों पर उसके खिलाफ एक अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई, जिसे उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं ले जाया गया, क्योंकि वह सितंबर, 2019 में समय से पहले सेवानिवृत्त हो गया था। अंत में, यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि पिछले 30 वर्षों में अपीलकर्ता की सभी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्टें⁹ 9 निर्दोष थीं। वास्तव में, वर्ष 2012 में आयकर आयुक्त के पद पर पदोन्नत होने के बाद, अपीलकर्ता को 'उत्कृष्ट' के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था और उसकी अखंडता का मूल्यांकन 'संदेह से परे' के रूप में किया गया था।

भारत संघ के लिए अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलें

11. अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए और आक्षेपित निर्णय का बचाव करते हुए, श्री संजय जैन, अपर सॉलिसिटर जनरल¹⁰ 10, जो प्रत्यर्थी

9 संक्षिप्त में 'APAR'

10 संक्षिप्त में 'ASG'

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

की ओर से उपस्थित हुए थे, ने आग्रह किया कि आक्षेपित निर्णय एक सुविचारित निर्णय है और हस्तक्षेप के योग्य नहीं है कि अपीलकर्ता के मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश उसके पूरे सेवा रिकॉर्ड पर भारतवत विचार करने के बाद पारित किया गया था कि एफ आर 56 (जे) के तहत एक आदेश पारित करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा सामग्री पर भरोसा किया गया था, अपीलकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन को बिना मेरिट के रूप में खारिज करने से पहले न्यायाधिकरण द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया और यह कि संस्थागत दुर्भावना के आरोप और अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप गलत साबित हुए हैं। एएसजी ने तर्क दिया कि विभागीय जांच के विपरीत, एफआर 56 (जे) के तहत जांच का दायरा काफी सीमित है और न्यायनिर्णयन का मानक प्रथमदृष्टया जनहित को ध्यान में रखत हुए सेवा में बने रहने के लिए एक अधिकारी की उपयुक्तता के बारे में एक व्यक्तिपरक राय है। अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को कोई कलंक नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति बर्खास्तगी या हटाए जाने के बराबर नहीं है। अपीलकर्ता अभी भी सभी सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार है और अन्य नियुक्तियों के लिए भी विचार किए जाने का हकदार है। यह कहा गया था कि अपीलकर्ता के खिलाफ बड़ी दंड कार्यवाहियों के लिए एक आरोप पत्र लंबित था, जिसे उसने न्यायाधिकरण के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी थी। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में हस्तक्षेप के सीमित दायरे पर इस न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला देते हुए, यह भारत संघ की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि अदालतों को आमतौर पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ आरोपों के गुण-दोष के आधार पर निष्कर्ष वापस करने से बचना चाहिए। एक बार अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश नेक इरादे से और बिना किसी बाहरी उद्देश्य के पारित हो जाने के बाद, हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित विश्लेषण और मामले के कानून

12. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों, अभिलेखों और दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार किया है।

13. मूल अधिकार 56 (जे) का उपबंध इस प्रकार है:

एफआर 56 (जे): यदि उपयुक्त प्राधिकरण की राय है कि ऐसा करना जनहित में है, तो उसे किसी भी सरकारी कर्मचारी को कम से कम तीन महीने पहले लिखित रूप में नोटिस देकर या तीन महीने के वेतन और भत्तों को उक्त नोटिस के एवज में देकर उसे सेवानिवृत्त करने का आत्यंतिक अधिकार होगा:

(ii) यदि वह ग्रुप 'ए' या ग्रुप 'बी' सेवा में है या मूल, अर्ध-स्थायी या अस्थायी क्षमता में है और उसने 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया है।

(iii) किसी अन्य मामले में, 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्

14. जैसा कि उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है, यह दो तत्वों को अपने दायरे में लेता है—पहला एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का सरकार का आत्यंतिक अधिकार है और दूसरा ऐसा करने के लिए जनहित की शर्त को पूरा करने की आवश्यकता है। यह प्रावधान निवर्तमान कर्मचारी को कम से कम तीन महीने की पूर्व सूचना का भी प्रावधान करता है और यह अधिदेश देता है कि किसी सरकारी कर्मचारी के 55 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही उसे सेवानिवृत्त करने के लिए उक्त प्रावधान लागू किया जा सकता है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

15. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा काफी सीमित है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित कानून कई मामलों में चर्चा का विषय रहा है जहां कुछ निश्चित कानूनी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जो यहां नीचे स्पष्ट किए जा रहे हैं।

16. इस न्यायालय ने इलाहाबाद बैंक अधिकारी संगठन और अन्य बनाम इलाहाबाद बैंक और अन्य¹¹ वाले मामले में सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के उद्देश्य को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया:

“5. किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 310 में शामिल आनंद के सिद्धांत के पहलुओं में से एक है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उद्देश्य सेवा में दक्षता और पहल को बनाए रखने के लिए डीड वुड को समाप्त आदेशना और उन लोगों की सेवाओं को समाप्त आदेशना है जिनकी ईमानदारी संदिग्ध है ताकि प्रशासन में शुद्धता को बनाए रखा जा सके। सामान्य तौर पर, सेवा नियमों में सरकारी कर्मचारी के सेवा के कुछ वर्षों को पूरा करने या निर्धारित आयु प्राप्त करने पर उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान है। उसके सेवा रिकॉर्ड की उस स्तर पर समीक्षा की जाती है और यह निर्णय लिया जाता है कि क्या उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए या सेवा में आगे जारी रखा जाना चाहिए। कोई आरोप या आरोप नहीं लगाया गया है, जिसके लिए सरकारी कर्मचारी से स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। जहां कदाचार और अक्षमता ऐसे कारक हैं जो उस खाते में प्रवेश करते हैं जहां आदेश बर्खास्तगी या हटाए जाने या सेवानिवृत्ति का

11 1996(4) SCC 504

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

है, वहां अंतर यह है कि सेवानिवृत्ति के मामले में वे केवल पृष्ठभूमि और जांच प्रस्तुत करते हैं, और जांच करने का कोई आदेश नहीं है—केवल अधिकारियों की संतुष्टि के लिए है जिन्हें बर्खास्तगी या हटाए जाने के मामले में कार्रवाई करनी है, वे वही आधार बनाते हैं जिस पर इस न्यायालय द्वारा श्याम लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और बॉम्बे राज्य बनाम सौभाग्यचंद एम दोषी में इंगित किया गया है। इस प्रकार, अपने स्वभाव से ही किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की शक्ति कदाचार के लिए बर्खास्तगी आदि है। एक सरकारी कर्मचारी जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाता है, उसे सेवा के दौरान अर्जित लाभ का कोई हिस्सा नहीं गंवाना पड़ता है। इस प्रकार, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पदच्युति और हटाए जाने दोनों से भिन्न है क्योंकि इसमें कोई दंडात्मक परिणाम शामिल नहीं हैं।"

".....

17. केस-लॉ की उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश से सरकारी कर्मचारी पर इस अर्थ में कलंक लगता है कि इसमें उसके आचरण या चरित्र पर आक्षेप लगाने वाला कथन है, तो न्यायालय उस आदेश को दंड का आदेश मानेगा, जो संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के उपबंधों को आकर्षित करता है। इसका कारण यह है कि आरोप या आरोप के आदेश पारित करने की शर्त के रूप में न्यायालय इससे यह निष्कर्ष निकालेगी कि सरकार का वास्तविक इरादा सरकारी कर्मचारी को

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

उस आरोप या आरोप के आधार पर दंडित करना था न कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का इस्तेमाल करना था। लेकिन केवल इस नियम के संदर्भ को, भले ही इसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए आधार का उल्लेख किया गया हो, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को दंड के आदेश के रूप में लेने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। ऐसे मामले में, आदेश को नियम के संदर्भ में पारित किया गया कहा जा सकता है और, इसलिए, एक अलग आशय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि आदेश में कथन केवल उसके कार्य के मूल्यांकन के प्रति निर्देश आदेशता है और उसी समय सरकारी सेवक के आचरण या चरित्र पर आक्षेप नहीं काता है, तो यह मानना उचित नहीं होगा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश वास्तव में दंड का आदेश है। आदेश में दिया गया बयान कलंकित है या नहीं, इसका निर्णय इस परीक्षण को अपना आदेश किया जाएगा कि एक तर्कसंगत व्यक्ति इसे कैसे पढ़ेगा या समझेगा।

[प्रभाव वर्धित]

17. भारत संघ बनाम कर्नल जे. एन. सिन्हा और अन्य¹² 12 वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि:

मौलिक नियम 56 (जे) के तहत यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित सरकारी कर्मचारी को उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के खिलाफ कारण बताने का अवसर दिया जाए। इसमें कहा गया है कि उपयुक्त प्राधिकारी को किसी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का आत्यंतिक अधिकार है, यदि उसकी राय है कि ऐसा करना जनहित

12 (1970) 2 SCC 458

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

में है। यदि वह प्राधिकारी सद्भावपूर्ण रूप से ऐसी राय बनाता है तो उस राय की सत्यता को न्यायालयों के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है, हालांकि यह व्यथित पक्षकार के लिए यह दलील देने के लिए स्वतंत्र है कि अपेक्षित राय का गठन नहीं किया गया है या निर्णय संपार्श्विक आधारों पर आधारित है या यह कि यह एक मनमाना निर्णय है।"

18. इसी तरह इस न्यायालय द्वारा स्वामी सरन सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य¹³ में अपना मत व्यक्त किया।

"3. अपीलकर्ता द्वारा, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस अपील में कई तर्क उठाए गए हैं। हमारे निर्णय में, उनमें से एक अपील का निस्तारण करने के लिए पर्याप्त है। हमारे पास जो तर्क है वह यह है कि अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन पर और अपीलकर्ता की व्यक्तिगत फाइल और चरित्र सूची की प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचना तर्कसंगत रूप से संभव नहीं है कि अपीलकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति मांगी गई थी। यह निष्कर्ष दूसरों के बीच अनिवार्य रूप से विशेष परिस्थितियों से निकलता है कि अपीलकर्ता को कुछ महीने पहले ही दूसरी दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी। सामान्यतः न्यायालय इस बिंदु पर संबंधित प्राधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता है कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना जनहित में है और हम उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक होते जब अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आक्षेपित

13 (1980) 1 SCC 12

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

आदेश स्वयं उच्च न्यायालय की सिफारिश पर किया गया था। लेकिन हमारे सामने मौजूद सामग्री पर हम इस प्रत्यक्ष विरोधाभास का समाधान करने में असमर्थ हैं कि हालांकि दूसरी योग्यता अवरोध को पार करने के उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता को स्पष्ट योग्यता और ईमानदारी के साथ काम करने वाला माना गया था, लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद ही वह इतना अयोग्य पाया गया कि वह अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य पाया गया। अपीलकर्ता से संबंधित अभिलेखों में बीच में प्रविष्टियों की जांच करने और उस संदर्भ में मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अचानक अपीलार्थी के कार्य या अखंडता की गुणवत्ता में इतना गिरावट आई कि वह अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने का हकदार था। इन सभी कारणों से हमारी राय है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता को आक्षेपित आदेश की तारीख को सेवा में जारी माना जाएगा।

19. बलदेव राज चड्ढा बनाम भारत संघ¹⁴ वाले मामले में इस तथ्य पर बल देते हुए कि मूल नियम 56 (ज) के अधीन शक्तियों का प्रयोग सद्भावपूर्ण होना चाहिए और लोकहित को बढ़ावा देना चाहिए, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया:

“25. मौलिक नियम 56 (जे) का पूरा उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत दंडात्मक अतिरेक के बिना बेकार लोगों को बाहर निकालना है। लेकिन ‘जनहित’ की आड़ में यदि समय पूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश देने के लिए असीमित विवेकाधिकार को प्रतिग्राह्य माना जाता है तो यह जनहित के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा और इसे तर्कहीनता, मनमानी और छद्म बर्खास्तगी के

14 (1980) 4 SCC 321

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

गया है और किसी तिरछे या बाहरी उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। इस तरह के मामले में आदेश का रूप अदालत को आदेश के आधार पर जांच करने से नहीं रोक सकता है यदि संबंधित आदेश को संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा चुनौती दी जाती है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 'अनूप जायसवाल मामले' में अवधारित किया गया है। यह स्थिति होने के कारण प्रत्यर्थी-राज्य वर्तमान मामले में अपीलकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश का बचाव केवल इस दलील पर नहीं कर सकता है कि आदेश बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (बी) (ii) के प्रावधानों के अनुसार दिया गया है जो प्रथमदृष्टया कोई आरोप नहीं लगाता है या अपीलकर्ता के सेवा समयकाल पर कोई कलंक भी नहीं लगाता है। लेकिन प्रत्यर्थी राज्य द्वारा किए गए स्पष्ट और विशिष्ट प्रकथनों के मद्देनजर कि उक्त नियम के तहत अपीलकर्ता को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए आक्षेपित आदेश दिया गया है क्योंकि अपीलकर्ता को गंभीर वित्तीय अनियमितताएं करने करते हुए पाया गया था जिससे वित्तीय नुकसान हुआ बता दें कि आक्षेपित आदेश को सजा के तौर पर दिया गया कहा जा सकता है। इस तरह का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करने के साथ-साथ मनमाना भी है क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और इसे नेक नीयत से नहीं बनाया गया है। [प्रभाव वर्धित]

21. उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम रामचंद्र दास¹⁶ वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

16 (1996) 5 SCC 331

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

यह दोहराना अनावश्यक है कि स्थापित कानूनी स्थिति यह है कि सरकार सशक्त है और प्रशासन की दक्षता में सुधार करने या संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले लोगों को हटाने के उद्देश्य से जनहित में एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की हकदार होगी या जो भ्रष्ट हैं, लेकिन सेवा में अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं थे। लेकिन सरकार को किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लेने से पहले नवीनतम रिपोर्टों सहित सरकारी कर्मचारी के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करना होता है।

22. गुजरात राज्य और एक अन्य बनाम सूर्यकांत चुनीलाल शाह¹⁷ वाले मामले में, जहां राज्य सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश बुरा था, क्योंकि उसकी गोपनीय रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं थी और उसकी ईमानदारी किसी भी स्तर पर संदिग्ध नहीं थी, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

28. समीक्षा समिति के समक्ष कोई सामग्री नहीं थी, क्योंकि चरित्र नामावली की प्रविष्टियों में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी, किसी भी समय सत्यनिष्ठा पर संदेह नहीं किया गया था, सहायक खाद्य नियंत्रक (कक्षा II) के पद पर प्रत्यर्थी की पदोन्नति के बाद चरित्र नामावली उपलब्ध नहीं थी, यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था कि प्रत्यर्थी संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति था और न ही कोई

17 1999) 1 SCC 529

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

अन्य व्यक्ति इस निष्कर्ष पर आ सकता था कि प्रत्यर्थी अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त होने के लिए उपयुक्त व्यक्ति था। आदेश, मामले की परिस्थितियों में, सार्वजनिक हित के बजाय, उसे तत्काल हटाने के दंडात्मक उद्देश्य के लिए पारित किया गया था।" " ."

23. गुजरात राज्य बनाम उमेदभाई एम. पटेल¹⁸ वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है जिनका अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों में पालन किया जाना चाहिए:

“11. अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित कानून अब एक निश्चित सिद्धांत में बदल गया है, जिसे इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: (i). जब कभी किसी लोक सेवक की सेवाएं सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं रह जाती हैं, तो जनहित के लिए अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

(ii) साधारणतया अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन आने वाले दंड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(iii) बेहतर प्रशासन के लिए मृत लकड़ी को काटना आवश्यक है, लेकिन अधिकारी के पूरे सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया जा सकता है।

(iv) गोपनीय रिकॉर्ड में की गई किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि को ध्यान में रखा जाएगा और इस तरह का ध्यान दें पारित आदेशने

18 (2001) 3 SCC 314

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

में उचित महत्व दिया जाएगा।(v) गोपनीय रिकॉर्ड में असूचित प्रविष्टियों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

(vi) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को विभागीय जांच से बचने के लिए शॉर्टकट के रूप में पारित नहीं किया जाएगा, जब ऐसा पाठ्यक्रम अधिक वांछनीय हो।

(vii) यदि गोपनीय रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टियों के बावजूद अधिकारी को पदोन्नति दी गई थी, तो यह अधिकारी के पक्ष में एक तथ्य है।(viii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति को दंडात्मक उपाय के रूप में अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

24. नंद कुमार वर्मा बनाम झारखंड राज्य और अन्य¹⁹ वाले मामले में इस न्यायालय ने एक बार फिर अधिकारियों द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने के लिए एक न्यायालय द्वारा वैध सामग्री की उपस्थिति सुनिश्चित करने की अनुमति पर प्रकाश डाला है और इस प्रकार मत व्यक्त किया है:

"34. यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए राय का निर्माण संबंधित प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित है, लेकिन ऐसी संतुष्टि एक वैध सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। न्यायालयों के लिए यह सुनिश्चित करना अनुज्ञेय है कि कोई वैध सामग्री मौजूद है या अन्यथा, जिस पर प्रशासनिक प्राधिकारी का व्यक्तिपरक संतुष्टि आधारित है। वर्तमान मामले में, हम जो देखते हैं वह यह है कि उच्च न्यायालय ने, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलकर्ता का ट्रैक रिकॉर्ड और सेवा रिकॉर्ड

19 (2012) 3 SCC 580

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

असंतोषजनक था, एसीआर की उन सामग्रियों के उद्धरण बनाते समय कुछ वर्षों के लिए सेवा रिकॉर्ड को चुनिंदा रूप से ध्यान में रखा है। जिसमें कुछ विसंगति प्रतीत होती है ... [प्रभाव वर्धित]

"25. निशा प्रिया भाटिया बनाम भारत संघ²⁰ 20 वाले मामले में हाल ही में इस प्रश्न का सामना किया गया कि क्या अनुसंधान और विश्लेषण खंड (भर्ती संवर्ग और सेवा) नियम, 1975 के नियम 135 के अधीन की गई कार्रवाई "अनिवार्य सेवानिवृत्ति के रूप में पेनाल्टी या बर्खास्तगी" की प्रकृति की है जिससे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 को लागू किया जा सके, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "इस परीक्षण के लिए वास्तविक परीक्षा यह देखना है कि क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अनुपयुक्तता की चिंता के कारण हुआ है या कदाचार के लिए दंड के रूप में हुआ है।" यह विभेद करने के लिए, **बम्बई राज्य बनाम सौभागचंद एम. दोशी²¹** वाले मामले के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जहां निम्नलिखित शब्दों में बर्खास्तगी के आदेश और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के बीच अंतर किया गया था:

9...नियमों के तहत, बर्खास्तगी का आदेश एक सरकारी कर्मचारी पर दी जाने वाली सजा है, जब यह पाया जाता है कि वह कदाचार या अक्षमता या इस तरह का दोषी है, और यह चरित्र में दंडनीय है, क्योंकि इसमें नुकसान शामिल है पेंशन जो नियमों के तहत पहले से की गई सेवा के संबंध में अर्जित होती है।

20 (2020) 13 SCC 56

21 AIR 1957 SC 892

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

हटाए जाने का आदेश भी पदच्युत किए जाने के आदेश के समान ही होता है और उसके परिणाम भी समान होते हैं, दोनों के बीच अंतर केवल इतना है कि पदच्युत किया गया सेवक पुनर्नियुक्ति के लिए अपरिहार्य नहीं है, जिसे पदच्युत किया गया है।

सेवानिवृत्ति का आदेश बर्खास्तगी के आदेश और पुनर्नियुक्ति के आदेश दोनों से अलग होता है, क्योंकि यह नियमों द्वारा निर्धारित दंड का एक रूप नहीं है और इसमें कोई दंडात्मक परिणाम शामिल नहीं है, क्योंकि सेवानिवृत्त व्यक्ति अपने खाते में जमा सेवा की अवधि के अनुपात में पेंशन का हकदार है। [प्रभाव वर्धित]

जांच और मामले का विश्लेषण

26. अब हम उपरोक्त चर्चा किए गए मामलों में कानूनों के आलोक में मामले के तथ्यों की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपीलकर्ता के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश वैध दस्तावेजों पर आधारित था या नहीं और जनहित में था। सबसे पहले, हम अपीलकर्ता की व्यक्तिगत फाइल और चरित्र सूची की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं। अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अनुसार, अपीलकर्ता के एपीएआर से पता चलता है कि पिछले कई वर्षों से, उसकी ईमानदारी का नियमित रूप से संदेह से परे के रूप में मूल्यांकन किया जा रहा था और यह 31 जुलाई, 2019 तक बना रहा, जब 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए उसके कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया और इसे सही पाया गया। "पिछले एक दशक से अपने एपीएआर में, उसकी समय पूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश से ठीक पहले की अवधि तक, प्रत्यर्थी लगातार अपीलकर्ता को "उत्कृष्ट" के रूप में

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

श्रेणीबद्ध कर रहे थे। जहां तक उसके कार्य निष्पादन का संबंध था, उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता के एपीएआर में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं की गई थी। इस अवधि के दौरान उनके आचरण या चरित्र पर कोई संदेह नहीं किया गया था। सेवा रिकॉर्ड के अनुसार, उनकी दक्षता और अखंडता अपने पूरे करियर के दौरान निर्विवाद रही। उपरोक्त से निकाला गया निष्कर्ष यह है कि अपीलार्थी का सेवा रिकॉर्ड त्रुटिहीन होने के कारण एक ऐसा कारक नहीं हो सकता था जो प्रत्यर्थी के लिए उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए उसके खिलाफ गया हो।

27. प्रत्यर्थियों द्वारा अपनाए गए इस रुख के बाद कि अपीलकर्ता के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसने उसकी ईमानदारी पर संदेह पैदा कर दिया था, यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी अपीलकर्ता के खिलाफ नौ शिकायतों का उल्लेख किया है, जिनके बारे में कहा गया है कि वे सतर्कता निदेशालय में लंबित हैं, जिन्हें न्यायाधिकरण द्वारा 6 मार्च, 2019 को दिए गए अपने फैसले के पैरा 30 में सारणीबद्ध प्रारूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा सूचीबद्ध शिकायतों के उक्त सारणीबद्ध कथन के साथ-साथ, उक्त शिकायतों में से प्रत्येक के लिए अपीलकर्ता के जवाब का विवरण सारणी में वर्णित किया गया है। उक्त तैयार सन्दर्भ के लिए, तथ्यों की दो तालिकाएं नीचे वर्णित है:-

क्रमांक संख्या.	अधिकारी का नाम		स्थिति
1	श्री पी. के. बजाज अपर सीआईटी, रेंज	श्री ओ. पी. जांगरे	श्री पी. के. बजाज पर अधीनस्थ अधिकारी श्री जांगरे द्वारा उत्पीड़न और कार्य में बाधा

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

	6 (2), मुंबई		डालने के आरोप जांच के अधीन
2	श्री पी. के. बजाज, सीआईटी ई, लखनऊ		05. 2018 को बंद किया गया
3	श्री पी. के. बजाज, सी आई टी ई, लखनऊ	ड्राइविंग प्रशिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान लखनऊ द्वारा जनवरी 2016 में की गई शिकायत	जांच के अधीन
4	श्री पी. के. बजाज, सीआईटी ई, लखनऊ	श्री धरम वीर कपिल आईएफएस सेवानिवृत्त, दिनांक 17.10.2017	जांच के दौरान दिनांक 13.11.17 को जारी आईडी ने दिनांक 18.11.17 को उत्तर दिया
5	श्री पी. के. बजाज, सीआईटी ई, लखनऊ	श्री बालेश सिंह, पीएमओपीजी/ई 2 017/0597 795 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा	12. 2017 को जारी आईडी
6	श्री पी के बजाज, सीआईटी (छूट), लखनऊ	श्री अशोक वर्मा, लखनऊ	दिनांक 08/04/16 को जारी आईडी अनुस्मारक दिनांक 11.05.16. आईडी ने न तो जवाब दिया और न ही पुनः तारीख प्राप्त की। दिनांक

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

			19.07.2016 को बंद
7	श्री पी. के. बजाज, सीआईटी ई, लखनऊ	श्री जगत पांडे, 28/42, सिविल लाइंस, बरेली, उत्तर प्रदेश दिनांक 29.06.2016	दिनांक 03.08.2016 को जारी आईडी अनुस्मारक दिनांक 09.09.2016 को प्राप्त पत्र अब तक वापस नहीं दिया गया है। यह 07.10.2016 को बंद हुआ।
8	श्री प्रमोद बजाज, सीआईटी (छूट), लखनऊ	श्री आशीष रस्तोगी, ए 70, गांधी नगर, प्रिंस रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	दिनांक 25.02.2016 को आईडी जारी की गयी। अनुस्मारक दिनांक 11.05.16। आईडी ने न तो वापस प्राप्त किया और न ही जवाब दिया। यह 29.08.16 को बंद हुआ।
9	सी. ए. पी. टी. पी. के. बजाज अपर सीआईटी	श्रीमती रेणु बजाज डब्ल्यू/ओ कैप्टन पी के बजाज	सीआईटी, अजमेर को न्यायालयी मामले में जानकारी प्रदान करने के लिए दिनांक 28.01.2015 का पत्र। दिनांक 20.01.2016 की स्थिति रिपोर्ट और दिनांक 28.09.2016 की अनुस्मारक के लिए प्रधान सीसीआईटी, जयपुर को एक पत्र भेजा गया।

अपीलकर्ता की प्रतिक्रिया

क्रमांक	अधिकारी		स्थिति	5. याचिकाकर्ता 27.
---------	---------	--	--------	---------------------------

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

संख्या –	का नाम			के अनुसार तथ्य
1	श्री पी. के. बजाज अपर सीआईटी,	श्री ओ. पी. जांगरें		इस संबंध में पिछले 13 वर्षों में याचिकाकर्ता से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है। श्री एस. के. जांगरे को एसीबी/सीबीआई ने 12.12.15 को गिरफ्तार किया था और वह निलम्बित है। (अनुलग्नक संख्या ए 1)।
2	श्री पी के बजाज सीआईटी (ई), लखनऊ	खाली /	दिनांक 03.05.2018 को बंद	कोई विवरण नहीं दिया गया है
3	श्री पी के बजाज सीआईटी (ई), लखनऊ	ड्राइविंग प्रशिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान लखनऊ द्वारा जनवरी	जाँच के अधीन	दिनांक 03.02.2016 को निरीक्षण के लिए ली गई फाइल इस टिप्पणी के साथ 17 महीनों के बाद 09.08.2017 को लौटी कि अब इस

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

		2016 में की गई शिकायत		रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं है और मामले को एडीजी (वीआईजी) (न्यूजीलैंड) द्वारा 10.02.2016 को बंद कर दिया गया है। (अनुलग्नक संख्या ए 2) (ii) विद्वत सीजेएम लखनऊ द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट (अनुलग्नक संख्या ए 3)
4	श्री पी के बजाज सीआईटी (ई), लखनऊ	श्री धरम वीर कपिल आईएफएस सेवानिवृत्त, दिनांक 17.10.20 17	जांच के तहत दिनांक 13.11.2017 को जारी आईडी ने दिनांक 18.11.2017 को जवाब दिया।	श्रीमती नैना कपिल के ससुर, आईआरएस दिल्ली में महानिदेशक (वी) कार्यालय में पहले तैनात। (ii) दो अवसरों (अनुलग्नक संख्या ए 4 के रूप में आदेश की प्रति) के बावजूद पैन भी प्रदान नहीं किए जाने के कारण संलग्नक अस्वीकार आदेश

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

				दिया गया
5	श्री पी के बजाज सीआईटी (ई), लखनऊ	श्री बालेश सिंह, पीएमओपीजी/ई 20 17/0597 795 दिनांक 17.11.20 17 द्वारा से	दिनांक 27/12/17 को जारी आईडी	प्रत्यर्थी द्वारा कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया है।
6	श्री पी के बजाज सीआईटी (छूट), लखनऊ	श्री अशोक वर्मा, लखनऊ	दिनांक 08/04/16 को जारी स्मरण पत्र दिनांक 11.05.16 तक न तो उत्तर दिया गया और न ही दिनांक 19.7.16 तक बिना वितरित किए वापस प्राप्त किया गया।	फर्जी/छद्म अनाम शिकायत। निरीक्षण के दौरान 29.11.2017 को ली गई फाइलों को अभी भी कनेक्ट किया गया है।
7	श्री पी के बजाज सीआईटी (छूट), लखनऊ	श्री जगत पांडे, 28/42, सिविल लाइंस, बरेली, उत्तर	दिनांक 03.08.16 को जारी किया गया आईडी रिमाइंडर दिनांक 09.09.16 को जारी किया गया।	फर्जी/छद्म अनाम शिकायत अभी भी दिनांक 29311.2017 को निरीक्षण के दौरान ली गई फाइलों से जुड़ी

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

		प्रदेश दिनांक 29.06.20 16	आईडी पत्र किसी वितरण के प्राप्त हुआ। जिसे दिनांक 07.10.16 को बन्द कर दिया गया। 16.	हुई है।
8	श्री पी के बजाज सीआईटी (छूट), लखनऊ	श्री आशीष रस्तोगी, ए 70, गांधी नगर, प्रिंस रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	दिनांक 25.02.2016 को जारी की गई आईडी – 11.05.2016 की याद दिलाती है। आईडी ने न तो वापस प्राप्त किया और न ही जवाब दिया।	फर्जी/छद्म अनाम शिकायत अभी भी 29.11.2017 को निरीक्षण के दौरान ली गई फाइलों से जुड़ी हुई है।
			दिनांक /29.08.16 को बन्द कर दिया गया।	
9	श्री पी. के. बजाज अतिरिक्त सीआईटी	श्रीमती रेणु बजाज पत्नी कैप्टन पी के बजाज	सीआईटी, अजमेर को न्यायालयी मामले में जानकारी प्रदान करने के लिए दिनांक 28.01.2015 का	डीजीआईटी (वी) द्वारा अब तक कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है, लेकिन माननीय एससी/एचसी के आदेशों की प्रतियां

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

			पत्र। दिनांक 20.1.2016 को स्थिति रिपोर्ट के लिए प्रधान सीसीआईटी जयपुर को एक पत्र और दिनांक 28.09.2016 को अनुस्मारक भेजा गया। 05. 2008 को तलाक हो गया।	डीजीआईटी (वी) को 21.03.2018 को (पुराने वैवाहिक विवाद) सौंपी गई, लेकिन फिर भी डीजीआईटी (वी) द्वारा लंबित रखी गयी (संलग्नक संख्या ए 5 के रूप में प्रति)।
--	--	--	---	--

28. जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, उपर्युक्त नौ शिकायतों में से, विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में क्रम संख्या 2,6,7 और 8 में उल्लिखित चार शिकायतें पहले ही बंद कर दी गई थीं। क्रम संख्या – 1 पर सूचीबद्ध शिकायत के संबंध में, विभाग के एक अन्य अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ उत्पीड़न और कार्य में हस्तक्षेप से संबंधित आरोप लगाया गया है। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की दलील पर गौर किया है, जिसका खंडन नहीं किया गया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो²² के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने बाद में उक्त अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। अपीलकर्ता ने टिप्पणी कॉलम में यह भी कहा है कि कथित शिकायत पर उससे कभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था, जिसकी स्थिति को जांच के तहत दिखाया गया है। क्रम संख्या 3 और 4 की शिकायतों के संबंध में, प्रत्यर्थी कहा है कि उनकी जांच की जा रही है। जवाब में, अपीलकर्ता ने

22 संक्षेप में 'सीबीआई'

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

कहा है कि वर्ष 2016 की क्रम संख्या 3 में शिकायत 10 फरवरी, 2016 को एडीजी (सतर्कता) (एनजेड) द्वारा बंद कर दी गई थी और विभाग के भीतर एक अधिकारी के रिश्तेदार द्वारा की गई शिकायत क्रमांक संख्या 4 में खारिज कर दी गई थी क्योंकि शिकायतकर्ता ने दो अवसर दिए जाने के बावजूद अपना पैन नंबर नहीं दिया था। इन दावों का कोई खंडन नहीं है। क्रम संख्या 4 की शिकायत पर आते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा गठित समीक्षा समिति ने कथित शिकायत की स्थिति को 22 जनवरी, 2019 को बंद होने के रूप में दर्ज किया है। यह न्यायाधिकरण द्वारा 9 दिसंबर, 2020 को पारित फैसले के पैरा 26 के अवलोकन से स्पष्ट है। अब क्रम संख्या 9 पर शिकायत बची हुई है, जो अपीलकर्ता की पूर्व पत्नी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ द्विविवाह, नैतिक अधमता आदि का आरोप लगाते हुए की गई थी। टिप्पणियों के कॉलम में, प्रत्यर्थी के द्वारा कहा गया है कि विभाग द्वारा पक्षकारों के बीच कथित न्यायालयी कार्यवाही के संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी गई थी। अपीलकर्ता ने स्पष्ट किया है कि संबंधित न्यायालय द्वारा पक्षकारों को तलाक की डिक्री दी गई थी और उक्त आदेश की एक प्रति 21 मार्च, 2018 को प्राप्ति के लिए विभाग को दी गई थी।

29. जहां तक अपीलकर्ता के वैवाहिक विवाद का संबंध है, अभिलेख पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि उसके और दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र द्वारा नियुक्त विद्वत मध्यस्थ द्वारा दिनांक 18 जून, 2016 को दर्ज समझौते के द्वारा उसकी अलग रह रही पत्नी के बीच एक समझौते के आधार पर शांति प्राप्त हुई थी। एम ए टी . एपीपी (एफ.सी.) संख्या. 148/2014, 34/2016 एवं 36/2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली के खण्ड पीठ के द्वारा आदेश दिनांकित 14.07.2016 के द्वारा उक्त समझौता करार को अभिलेख विधिवत रूप से दर्ज किया गया। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

कि वे संबंधित परिवार न्यायालय में याचिका दायर करके अपनी शादी को भंग करने के लिए संयुक्त कदम उठाएंगे। समझौते के नियमों और शर्तों में से एक यह था कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी के लिए एक आवासीय फ्लैट की व्यवस्था करेगा, जिसे उसके भाई ने उसके रखरखाव, गुजारा भत्ता, स्त्रीधन के सभी दावों के लिए एकमुश्त निपटान के रूप में उसके नाम पर खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की थी। इस शर्त का बाद में अनुपालन किया गया था और 3 अक्टूबर, 2016 के फ्लैट के बिक्री दस्तावेज से उत्पन्न हुआ है, जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि अपीलकर्ता के भाई द्वारा ₹ 6,00,000/- (छह लाख रुपये) की राशि का भुगतान विक्रेता को फ्लैट के मूल्य के रूप में किया गया था।

30. एक बार जब पक्षकार किसी समझौते पर पहुंच गए थे और संबंधित न्यायालय द्वारा पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी गई थी, तो अपीलार्थी की पत्नी द्वारा लगाए गए द्विविवाह आदि के आरोप महत्व खो देते हैं क्योंकि इस मामले को इस पहलू पर न्यायालय द्वारा वापस किए जाने वाले किसी निष्कर्ष के लिए कभी भी विचारण के लिए नहीं लिया गया था। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थी के लिए अपनी सेवा के दौरान अपीलकर्ता के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की एक श्रृंखला को उठाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, जिसने उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए उसके खिलाफ भार उठाया था, और अधिक, जब ये शिकायतें प्रत्यर्थी की जानकारी में थीं और फिर भी, उनका सेवा रिकॉर्ड पूरे समय निर्दोष रहा। ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है जो अपीलकर्ता के काम के आचरण में अचानक गिरावट दिखाता है ताकि उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

31. अब हम उस पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं जिसमें अपीलकर्ता को शुरू में सतर्कता मंजूरी दी गई थी और बाद में प्रत्यर्थी द्वारा रोक दिया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 2013 में अपीलकर्ता ने आईटीएटी के सदस्य के पद के लिए आवेदन किया था और वर्ष 2014 में चयन समिति ने उसे 48 चयनित उम्मीदवारों की सूची में शीर्ष पर रखा था। विभाग द्वारा अगस्त, 2013 में और एक बार फिर 15 जुलाई, 2015 को जारी सतर्कता मंजूरी के आधार पर, प्रत्यर्थी द्वारा एसीसी को विषय पद पर नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता की सिफारिश की गई थी।

32. हालांकि, कुछ समय बाद, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ एक प्रतिकूल आईबी रिपोर्ट्स आधार पर दी गई सतर्कता मंजूरी को रोक दिया गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित नहीं है कि उपर्युक्त प्रतिकूल आईबी रिपोर्ट भी उसी वैवाहिक विवाद के दौरान अपीलार्थी की पत्नी से प्राप्त शिकायत से उत्पन्न हुई थी जिसका पहले ही न्यायालय में सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान हो चुका था। "कथित समझौते का तथ्य प्रत्यर्थी की जानकारी में था, जिन्होंने ओ. एम., दिनांक 15 जुलाई, 2015, में कहा था कि" "श्री बजाज के खिलाफ वैवाहिक विवाद से उत्पन्न होने वाले द्विविवाह के कथित कार्य सिद्ध नहीं हुए हैं." अपनी सतर्कता रिपोर्ट को रोक लेने से व्यथित अपीलकर्ता ने ओ.ए. संख्या 95/2016 के माध्यम से राहत के लिए न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। 10 फरवरी, 2017 के अंतरिम आदेश के माध्यम से, न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी को निर्देश दिया कि वे एक महीने के भीतर चयन समिति के समक्ष अपीलकर्ता के संबंध में प्रतिकूल आईबी रिपोर्ट फिर से प्रस्तुत करें, ताकि उक्त समिति इस मामले में अपना विचार रख सके। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांकित 10 फरवरी, 2017 के पूर्वोक्त आदेश को उच्च न्यायाधिकरण द्वारा 30

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

मई, 2017 को बरकरार रखा गया था और इस न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 15 नवंबर, 2017 के आदेश द्वारा पुष्टि की गई थी।

33. उपर्युक्त न्यायिक आदेश दिनांकितों से विचलित हुए बिना, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की सतर्कता मंजूरी को रोकना जारी रखा, इस बार यह दावा करते हुए कि 20 अप्रैल, 2018 को उसके खिलाफ एक निरीक्षण रिपोर्ट में कुछ प्रतिकूल निष्कर्ष थे, जो 29 और 30 नवंबर, 2017 को आयोजित अपीलकर्ता के कार्यालय के निरीक्षण के आधार पर तैयार किए गए थे, जो इस न्यायाधिकरण द्वारा 10 फरवरी, 2017 को पारित आदेश दिनांकित को बरकरार रखने के कुछ दिनों के भीतर किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थियों से चयन समिति के समक्ष अपनी प्रतिकूल आईबी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था, ताकि इस मामले में एक दृष्टिकोण लिया जा सके। यह विडंबना है कि 20 अप्रैल, 2018 की निरीक्षण रिपोर्ट में प्रत्यर्थी द्वारा देखी गई अनियमितताओं, जिनके कारण वे अपीलकर्ता की सतर्कता अनुमति को रोक रहे थे, के बारे में 10 दिन पहले उनकी जानकारी थी और फिर भी उन्होंने उसे सतर्कता क्लियरेंस देते हुए 11 अप्रैल, 2018 को एक पत्र जारी किया था।

34. यह उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता ने ओ.ए. संख्या 77/2018 में 29 और 30 नवंबर, 2017 को किए गए निरीक्षणों के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती दी थी। उक्त कार्यवाही में, न्यायाधिकरण ने 2 फरवरी, 2018 को यह निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था कि उक्त कार्यवाही अपीलकर्ता की पदोन्नति, नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति की संभावनाओं के रास्ते में आड़े नहीं आएगी। उपर्युक्त निर्देशों के बावजूद, प्रत्यर्थी 20 अप्रैल, 2018 को न केवल अपीलकर्ता को सतर्कता मंजूरी

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

देने से इनकार कर दिया, बल्कि वे एक कदम आगे बढ़े और उसका नाम 'सहमत सूची' यानी संदिग्ध अधिकारियों की सूची में डाल दिया। प्रत्यर्थी के इस कार्य पर अपीलकर्ता द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष ओ. ए. संख्या 279/2018 में भी हमला किया गया था। आखिरकार, दोनों शीर्षक मूल आवेदनों का न्यायाधिकरण द्वारा सामूहिक रूप से अपीलकर्ता के पक्ष में 6 मार्च, 201 के एक विस्तृत फैसले द्वारा फैसला किया गया, जिस पर किसी भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा रोक नहीं लगाई गई है।

35. आयकर आयुक्त (छूट) के रूप में अपनी न्यायिक/अर्ध-न्यायिक क्षमता में उसके द्वारा पारित कुछ आदेशों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए 29 और 30 नवंबर, 2017 को उसके कार्यालय के पूर्वोक्त 35. निरीक्षण के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा 30 जनवरी, 2018 को जारी एक अलग ज्ञापन से व्यथित, अपीलकर्ता को ओ. ए. संख्या 332/ 2018 दाखिल करनी पड़ी, जिसका निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा उसके पक्ष में 28 मई, 2019 को दिया गया था। अपने फैसले में, न्यायाधिकरण ने उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13390/2018 (एसबी) में पारित दिनांकित 15 मई, 2018 के आदेश का सहारा लिया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि विभाग द्वारा किया गया निरीक्षण अधिकार क्षेत्र से बाहर था और उक्त निरीक्षण के आधार पर अपीलकर्ता की सतर्कता मंजूरी को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। यह देखते हुए कि अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण मांगने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा 30 जनवरी 2018 को जारी किया गया मेमो विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण पर आधारित था, न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के पक्ष में उसके द्वारा लौटाए गए निष्कर्षों की कड़ी को दोहराया। सामान्य निर्णय दिनांक 6 मार्च 2019 [ओ.ए. संख्या 137/2018 और ओ.ए. संख्या 279/2018] और प्रत्यर्थियों द्वारा जारी मेमो दिनांक 30 जनवरी 2018 को निरस्त करने की कार्यवाही की।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

यह भी निर्णय लिया गया कि 26 अगस्त, 2018 को आयोजित चयन समिति की बैठक में की गई सिफारिशों के संदर्भ में यह आदेश अपीलकर्ता का नाम आईटीएटी के सदस्य के रूप में अग्रेषित करने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

36. अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में पारित आदेशों की श्रृंखला के अनुसार, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की सतर्कता मंजूरी को रोक दिया, जिससे अपीलकर्ता को पारित आदेशों का अनुपालन न करने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण दोनों ने आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए नोटिस जारी किए। उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में, एक तरफ, प्रत्यर्थी इस आधार पर स्थगन की मांग की कि अपीलकर्ता का नाम एसीसी के आईटीएटी के सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति के लिए आगे बढ़ाने के लिए 31 मई, 2019 तक कदम उठाए जा रहे थे, जिस तारीख को उन्हें अनुपालन करने का एक अंतिम अवसर दिया गया था और उनके अनुरोध पर, मामले को 9 जुलाई, 2019 तक स्थगित कर दिया गया था और दूसरी तरफ, प्रत्यर्थी 17 जून, 2019 को एक चार्ज ज्ञापन के साथ अपीलकर्ता को थप्पड़ मारा और 1 जुलाई, 2019 को उन्हें निलंबित कर दिया।

37. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाया और इसके बजाय उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी किया, यह न्यायालय उक्त आरोप में लगाए गए आरोपों में तल्लीन करना समीचीन नहीं समझता ज्ञापन; फिर भी, हमने सरसरी तौर पर चार्ज मेमोरैंडम को देखा है जिसमें तीन आरोपों का उल्लेख है - एक आरोप है कि अपीलकर्ता उसके और

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

उसकी अलग रह रही पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद के संबंध में एक फ्लैट खरीदने के लिए विभाग से अनुमति लेने में विफल रहा और दूसरा आरोप है उनकी परित्यक्ता पत्नी द्वारा उन पर लगाए गए द्विविवाह के आरोप के संबंध में है। हमने पहले ही उल्लेख किया है कि वैवाहिक विवाद के दौरान, पक्षकार एक समझौते पर पहुंच गए थे और वह फ्लैट जो पत्नी को 37. दिए जाने के लिए सहमत था, अपीलकर्ता द्वारा नहीं, बल्कि उसके भाई द्वारा खरीदा गया था, जो तथ्य अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों से पर्याप्त रूप से साबित होता है। दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद आपसी सहमति के आधार पर दिए गए तलाक के डिक्री पर बंद हो गया था। यह कि प्रत्यर्थी भी कथित तथ्य से अवगत थे, यह 15 जुलाई, 2015, दिनांकित ओ. एम. के तथ्यों से स्पष्ट है, जो अन्य बातों के साथ साथ-साथ यह रिकॉर्ड करती है कि पत्नी द्वारा लगाए गए कथित आरोप स्थापित नहीं किए गए थे। तीसरा न्यायालय अपीलकर्ता के स्वीकृत छुट्टी के बिना अदालती सुनवाई में उपस्थित होने से संबंधित था। हालांकि, 17 जुलाई, 2019 को अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को 27 सितंबर, 2019 को उसके खिलाफ तीन महीने से भी कम समय में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पर प्रत्यर्थी द्वारा बन्द कर दिया गया था।

38. अपीलकर्ता ने इस दलील पर प्रत्यर्थी के खिलाफ संस्थागत पूर्वाग्रह और द्वेष के आरोप लगाए हैं कि सीबीडीटी के अध्यक्ष, जो समीक्षा समिति के सदस्य थे, अपीलकर्ता के सेवा विवाद से संबंधित तीन अवमानना कार्यवाहियों का सामना कर रहे थे, जिसमें उच्च न्यायाधिकरण के साथ-साथ न्यायाधिकरण द्वारा भी नोटिस जारी किए गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून का शासन एक सुशासित समाज की बुनियाद है और शासन प्रणाली में पूर्वाग्रह या दुर्भावना की मौजूदगी विनियमित सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों की बुनियाद पर प्रहार करेगी।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग से संबंधित कानून कई फैसलों का विषय रहा है [सन्दर्भ: एस. प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य²³, जयचंद लाल सेठिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य²⁴, गलीज जे. डी. श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य²⁵, गलीज एंड एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य²⁶] बार-बार यह कहा गया है कि शक्ति का कोई भी प्रयोग जो कानून द्वारा निर्धारित मापदंडों से अधिक है या बाहरी या अप्रासंगिक कारकों के कारण प्रेरित है या दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित है या इसका सामना करना पड़ रहा है, इसलिए स्पष्ट रूप से मनमाना है कि यह न्यायिक जांच का सामना नहीं कर सकता है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, हालांकि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के खिलाफ, विशेष रूप से तत्कालीन सीबीडीटी अध्यक्ष के खिलाफ संस्थागत पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह के आरोप लगाए हैं, जो समीक्षा समिति के एक सदस्य थे, लेकिन उक्त अधिकारी अपीलकर्ता द्वारा न्यायाधिकरण या उच्च न्यायाधिकरण के समक्ष एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं हुए थे, जिसके लिए उन्हें एक जवाबी शपथ पत्र दायर करके अपना रुख स्पष्ट करने का अवसर मिला था। इसलिए, इन आरोपों को इस न्यायालय द्वारा नहीं देखा जा सकता है।

39. संस्थागत पूर्वाग्रह और द्वेष के पूर्वोक्त आरोपों को, अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हम अपीलकर्ता द्वारा लिए गए अन्य आधारों में योग्यता पाते हैं। यह देखा गया है कि यद्यपि एफ आर 56 (J) यह आत्यंतिक अधिकार देता है कि प्रत्यर्थियों को जनहित में एक सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त

23 AIR 1964 SC 72

24 AIR 1967 SC 48339.

25 (1984) 2 SCC 8

26 (1986) 1 SCC 133

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसा आदेश अपीलकर्ता के पचास वर्ष की आयु प्राप्त आदेशने के बाद किसी भी समय उसके खिलाफ पारित किया जा सकता था, प्रत्यर्थी अपने कार्यकाल के अंत तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। इस मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आक्षेपित आदेश 27 सितंबर, 2019 को पारित किया गया था, जबकि अपीलकर्ता को जनवरी, 2020 में सामान्य क्रम में सेवानिवृत्त होना था। प्रत्यर्थी के दृष्टिकोण में एक स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है, जिन्होंने जुलाई, 2019 तक अपीलकर्ता को 'आउटस्टैंडिंग' के रूप में ग्रेड देना जारी रखा था और उसकी कर्तव्यनिष्ठा का मूल्यांकन 'आउटस्टैंडिंग' के रूप में किया था। लेकिन उससे तीन महीने से भी कम समय में, प्रत्यर्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कछुआ बन गए थे कि उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। यदि अपीलकर्ता 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद एक दशक से कुछ कम समय के लिए सेवा में बने रहने के योग्य था और 31 जुलाई, 2019 को 1-10 के पैमाने पर 9 का ग्रेड दिया गया था, तो यह नहीं दिखाया गया है कि उसके बाद क्या हुआ था, जिसके कारण प्रत्यर्थी एफआर 56 (जे) का सहारा लिया और अपनी सेवानिवृत्ति के लिए केवल तीन महीने की सेवा के साथ उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए जनहित सिद्धांत को लागू किया। ऐसे मामले में, यह न्यायालय वास्तविक समस्या को हल करना चाहता है एवं ऐसा करने पर, हमारा यह दृढ़ मत है कि मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है। कथित आदेश दंडात्मक प्रकृति का है और अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही को जल्द समाप्त करने और उसे तत्काल हटाने के लिए पारित किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पारित नहीं होता है क्योंकि यह जनता के हित की सेवा करने के अंतर्निहित परीक्षण को संतुष्ट करने में विफल रहता है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

40. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, 31 मई, 2022 को दिए गए आक्षेपित आदेश को पलटना और 27 सितंबर, 2019 को प्रत्यर्थी द्वारा पारित अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के आदेश को रद्द एवं अपास्त किया जाता है। परिणामतः, अपीलकर्ता पर अधिरोपित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के कथित आदेश से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल परिणाम, यदि कोई हों, को भी अपास्त किया जाता है। अपील को अनुमति दी जाती है और पक्षकारों को अपने स्वयं के खर्चे वहन करने के लिए छोड़ते हुए अपील को पूर्वोक्त शर्तों पर निस्तारण किया जाता है।

.....
न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

.....
न्यायमूर्ति हिमा कोहली

नई दिल्ली

03 मार्च, 2023

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।